

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אלהואשלה
יאסר חוג'יראת

פ/25/2695

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בשל ארוחה עסקית לעצמאים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 17, אחרי פסקה (א5) יבוא:
- "תשלומים עבור (ב5) סכומים ששילם יחיד שיש לו הכנסה מעסק או הוצאות בשל ממשלח יד בשל ארוחה עסקית עד לתקרה של ארוחה עסקית 3,000 שקלים חדשים בחודש; לעניין זה – "ארוחה עסקית" – ארוחה במסגרתה קיים היחיד פגישת עבודה עם ספק או לקוח או מי שיש לו אתו קשרים עסקיים ובלבד שאינו מועסק אצל היחיד, והפגישה שימשה לייצור הכנסתו של היחיד;"
2. תיקון סעיף 32. בסעיף 32(1) לפקודה, בהגדרה "הוצאות אש"ל", אחרי "ולמעט" יבוא:
- "אלה:", הסיפה החל מהמילה "הוצאות" תסומן "(א)" ואחריה יבוא:
- "(ב) הוצאות בשל ארוחה עסקית כאמור בסעיף 17(ב5);".

דבר הסבר

עסקים רבים מנהלים פגישות עסקיות בקשר לפעילות השוטפת של העסק במסעדות ובבתי קפה. במדינות רבות הנושא כבר מעוגן בחקיקה, ודוגמה לכך ניתן לראות בארה"ב, כאשר עצמאים יכולים לקבל ניכוי במס בשיעור 50% מסך הארוחה. הוצאות ארוחה הינן מוכרות במס אם הנסיעה העסקית כוללת לינה מחוץ לבית או שהיא ארוכה מספיק, כך שנדרשת מנוחה או שינה משמעותית על מנת לתפקד כראוי. בנוסף, ניתן לנכות הוצאות ארוחה גם במקרה בו הארוחה קשורה באופן ישיר לעסק. כך למשל בגרמניה, עצמאי שנוסע בתוך גרמניה זכאי להכרה במס להוצאות על ארוחות בסך 24 אירו ליום (מלבד

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

יום ההגעה ויום העזיבה שבהם זכאי ל-12 אירו ליום, כמו גם בימים שבהם נמצא במרחק מסוים מהבית בין 8 ל-24 שעות). בנוסף, עצמאי בגרמניה זכאי לניכוי בשיעור 70% מעלויות ארוחות הקשורות באופן ישיר לעסק. כמו כן, הוא מקבל החזר בשיעור 100% מסכום המע"מ ששולם על הארוחה. בהצעת חוק זו מוצע להכיר בהוצאות בשל ארוחות עסקיות עד לתקרה של 3,000 שקלים חדשים בחודש המותרים בניכוי לאותם עסקים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי (פ/23/2181), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1755) ועל ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/25/2383). הצעת החוק זהה לפ/25/2383 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)